



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 5/115/2016

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

בפני כבוד המפקח אורן סילברמן

התובעת: אברהם כהן
מרחוב אנילביץ 11 דירה 12 רעננה

- נ ג ד -

הנתבעות: 1. נציגות הבית שנקין 35 א גבעתיים
ע"י עמי אברהם
רחוב שנקין 35 א דירה 9 גבעתיים
2. נציגות הבית שנקין 35 א גבעתיים
ע"י גב' איב בורשטיין
רחוב שנקין 35/1 גבעתיים

ה ח ל ט ה

1. התובע, בעל דירה (תת חלקה 5) בבית ברחוב שנקין 35 א גבעתיים, הגיש תביעה כנגד הנתבעות - נציגות הבית המשותף ברחוב שנקין 35 א' גבעתיים הבנוי על חלקה 636 בגוש 6166 ונציגות הבית המשותף ברחוב שנקין 35 א גבעתיים הבנוי על חלקה 635 בגוש 6166, להשבת כספים שהוציא לתיקון טעות שנפלה במסמכי רישום של הבתים המשותפים האמורים.
2. התובע טוען כי הוציא כספים להסדרת הרישום, הוא עדכן את הנציגויות בתיקון המבוצע לטובת בעלי הדירות כולם אך הנתבעות מנסות לעשות עושר ולא במשפט על חשבוננו. התובע ניסה לגבות החזר בגין הוצאותיו מבעלי הדירות אך ללא הצלחה.
3. לאור הנטען בכתב התביעה, ועל מנת לחסוך בהוצאות מיותרות, מצאתי מקום להורות על מחיקת התביעה על הסף כבר עתה, על יסוד כתב התביעה בלבד.
4. ראשית, מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתובענה כפי שהוגשה.
5. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל - בד"נ 20/73 שמע נגד טדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 נפסק כי: "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעות נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות". כך ההלכה הפסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231). העולה מכך הוא כי הסמכת המפקח לדון בעילה מסוימת ניתנה על ידי המחוקק באופן מפורש. עילות אחרות, שאינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, אינן בסמכותו של המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 5/115/2016

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

6. כתב התביעה עניינו בתובענה מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט בנוגע להוצאות הקשורות במסמכי רישום הבית המשותף ותיקונם. אין אלו מצויים בגדר סמכותו השיפוטית של המפקח בהתאם להוראות חוק המקרקעין והפסיקה כאמור.

7. שנית, מפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף ונציגות הבית בלבד (ר' סעיף 52 (הגדרת "בית משותף"), סעיף 72 (סמכויות שיפוטיות של המפקח) וסעיף 73 (הזכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח) לחוק המקרקעין). מפקח ממילא אינו מוסמך לדון בתובענות שבין בעלי דירות בבתים משותפים שונים, בין נציגויות של בתים משותפים שונים או כבענייננו, בין בעל דירה בבית משותף אחד כנגד נציגות של בית משותף אחר (ר' למשל תיק (מפקח ת"א) 397/10 נציגות הבית המשותף בדרך חיים בר לב 203 תל אביב נ' ארנסטינה ברנשטיין ואח' (פורסם בנבו)).

בהליך דנן מדובר בנתבעות שהינן שתי נציגויות שונות, בשני בתים משותפים שונים אשר רשומים כל אחד מהם בנפרד לחלוטין בפנקס הבתים המשותפים - האחד על פי שטר 13221/1970 והאחר על פי שטר 13222/1970. ויודגש, לכל בית צו רישום נפרד ותקנון מוסכם פרטני.

8. שלישית, מדובר בתובענה בגין הוצאות לתיקון טעות סופר במסמכי רישום הבית המשותף. הוצאה שכזו איננה חלק מהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין ובהתאם איננה מצויה בגדר אחריות נציגות, במסגרת חיוביה על פי דין או במסגרת סמכותה (בהעדר הרשאה פרטנית וספציפית מטעם בעלי הדירות המסמיכים בלבד).

משכך, ממילא אין בידי התובע עילת תביעה כנגד הנציגויות, הן הנתבעות בהליך. לכל היותר בידי התובע עילת תביעה אישית כנגד בעלי דירות פרטניים (שלא נתבעו כלל בהליך דנן) ולא כנגד נציגות הבית בו נמצאת דירתו או נציגות הבית השכן כאמור.

9. ויודגש, החזר ההוצאה הנתבעת בהליך גם איננה עומדת בתנאי הלכת רוס הקובעת את זכאות בעל דירה לקבלת החזר הוצאות שהוציא בבית משותף (ר' ע"א (מחוזי -י-ם) 179/84 רוס נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה(3) 814).

10. לאור האמור לעיל, בין מחמת העדר סמכות, בין מחמת העדר עילה ובין מחמת העדר יריבות אני מוצא לנכון להורות על מחיקת התביעה כאמור.

11. בנסיבות האמורות בהן נמחקה התביעה עוד בטרם נמסרה לידי הנתבעות אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה בלישכתי ביום ז' אדר א תשע"ו, 16 פברואר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב